

1522850-08.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Tatiana Franklin Regueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... mesmo diapasão: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226.). "Roubo. Prova. Depoimento da vítima. Eficácia probatória. A palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o que não é o caso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, 1º Pav., Rua 10, sala 329, Barra Funda - CEP 01133-

020, Fone: (11) 2868-7171, São Paulo-SP - E-mail: sp29cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:1522850-08.2019.8.26.0228 - 2019/001900Classe - AssuntoAção Penal -
Procedimento OrdinárioRéu:DAVID CAMPOS SANTANA DE SOUZA

Aos 7 de dezembro de 2022, às 14:40 HORAS, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 29ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, Doutora Tatiana Franklin Regueira, comigo Assistente, foi declarada aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento designada nestes autos. Apregoados, compareceram o (a) Digníssimo (a) Promotor (a) de Justiça, Dr. (a) Maria do Carmo Galvão de Barros Toscano, ausente o réu DAVID CAMPOS SANTANA DE SOUZA e presente seu(sua) Defensor(a)Dr. Antonio José Maffezoli Leite Defensoria Pública /SP OAB /SP. Declarações e depoimento(s) colhido(s) pelo sistema audiovisual, gravados na plataforma Teams, com a concordância dos presentes. A qualificação dos presentes foi, nesta data, atualizada no sistema eletrônico e se encontra à disposição das partes, com as ressalvas do Provimento CG 32/2000, em se tratando de vítima ou testemunha protegida. Iniciados os trabalhos, foi ouvida a vítima Jefferson. AS PARTES NÃO SE OPUSERAM QUE A AUDIÊNCIA OCORRESSE PELO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, por ele (ela) foi dito que: MMª Juíza, desisto da oitiva da vítima Anderson, no mais, nada a requerer na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Pela Defesa foi dito que: : MMª Juíza, desisto da oitiva da vítima Anderson, no mais, nada a requerer na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Em seguida, pela MMª Juíza de Direito foi dito: Diante da ausência injustificada do réu David, que saiu pessoalmente intimado na audiência anterior para a presente solenidade (fls. decreto sua revelia nos termos do art. 367 do CPP. Homologo a desistência das partes na oitiva da vítima Anderson. Não havendo outras diligências a serem empreendidas nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, dou por encerrada a instrução criminal, iniciando-se os debates.

Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, por ele (ela) foi dito que: MMª Juíza, DAVID CAMPOS SANTANA DE SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I (por três vezes) c.c. art. 70, caput, e art. 61, I, alínea

"h" e art. 304, todos do Código Penal, porque, como constou da denúncia, agindo em concurso e com unidade de desígnios com terceiros não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas Anderson Lima Santos, Evelyn Maria teresa de Vasconcelos e Jefferson Lincoln de Vasconcelos e de uma criança não identificada, subtraíram para eles um alisador de cabelos, uma máquina fotográfica, um notebook, um conjunto de máquina de tatuagem, pertencentes a Anderson Lima Santos, oito escovas de cabelo, produtos de higiene e cosméticos, um aparelho de telefonia celular pertencentes a Evelyn Maria Teresa de Vasconcelos, bem como dois aparelhos de telefones celulares e um veículo Kia Sportage, placas EBW-1802, pertencentes à Jefferson Lincoln de Vasconcelos. Consta, ainda, que fez uso de documento público falso, consistente em uma cédula de identidade nº 28.522.540-6 em nome de Felipe Afonso Arapujo. Estes os fatos. Auto de reconhecimento pessoal na fase inquisitorial as fls. 23; 24; 26. O feito foi regularmente processado. O réu foi citado e apresentou defesa prévia. FA de fls. 5.0/57 e certidão de fls. 45/47. Em audiência de instrução foram ouvidas as vítimas e testemunhas, decretando-se a revelia do réu. É o necessário. A ação ajuizada merece prosperar, devendo ser julgada totalmente procedente. A materialidade do delito restou evidenciada por meio do boletim de ocorrência e auto de apreensão, laudo documentoscópico de fls. 160/163. A autoria também restou esclarecida. A testemunha Leandro, policial militar, na audiência de 16/12/2019, relata que na data estava em patrulhamento e foi passado pelo Copom que o veículo Kia estava envolvido em um roubo e trafegava pela Rodovia Raposo. Passaram a diligenciar e avistaram um pouco mais a frente o veículo e fizeram um acompanhamento, a alguma distância mas sem perde-lo de vista. Quando no bairro, ele estacionou e desceu do veículo. O réu desceu do carro e foi abordado, apresentando a CNH que parecia estar com papel deteriorado. O réu se identificou como Felipe e quando pegaram documento sentiram alguma dúvida em razão do nervosismo dele em passar as informações pessoais. O réu admitiu o roubo e disse que o restante dos comparsas e dos objetos foram deixados em um Carrefour ali próximo e ele iria abandonar o veículo em outro bairro nas proximidades. O local dos fatos é uma casa, com um salão de beleza e um salão de tatuagem. Uma moça agendou um horário para fazer escova e quando a porta foi aberta para ela, ela e dois roubadores entraram. Fizeram o maior terror com as vítimas, sendo que o local é a casa delas. Na delegacia as vítimas reconheceram o réu e disseram que era ele quem portava a arma. A testemunha Dorival, policial militar, na audiência de 16/12/2019, disse que estavam em patrulhamento nas proximidades da Raposo Tavares quando o veículo passou em um radar, constou a placa como produto de roubo e o Copom informou. Quando adentraram na rodovia avistaram o carro no contrafluxo e realizaram um pequeno acompanhamento e quando ele entrou no bairro, desceu do carro para entrar em uma viela foi abordado. O réu apresentou o documento em nome de Felipe e apenas na delegacia foi constatada sua real identidade, constante também que ele era procurado. O réu admitiu o roubo e disse que havia deixado os comparsas e os objetos num Carrefour ali próximo. As vítimas reconheceram o réu na delegacia de polícia. A vítima Jefferson, ouvida em Juízo, declarou que, na data dos fatos, chegou em sua residência com seu veículo, na companhia de seu neto. Assim que entrou na garagem, foi abordado por um indivíduo, com uma arma de fogo nas mãos, o qual anunciou o assalto. Além deste indivíduo, uma moça e um segundo homem também estavam no interior do imóvel. Sua esposa, sua filha e seu genro já estavam rendidos dentro do imóvel. Os roubadores passaram a vasculhar a casa à procura de objetos de valor. Subtraíram equipamentos de tatuagem, aparelhos de telefone celular, notebook, escovas de cabelo. Em determinado momento, o assaltante armado chegou a bater com a arma em sua cabeça, perguntando onde estava o dinheiro. Após colocarem os bens subtraídos dentro de seu veículo, os roubadores empreenderam fuga com o carro, deixando-os trancados dentro de casa. Cerca de 25 minutos ou meia hora depois, foram informados sobre a localização do veículo e a detenção de um indivíduo. Foi até o DP, juntamente com seu genro e lá reconheceu o indivíduo detido, sem sombra de dúvidas e com absoluta certeza, como um dos autores do roubo. Seu genro Anderson também reconheceu o indivíduo detido com absoluta certeza. Não tiveram qualquer dúvida. Esclareceu que, o indivíduo que foi reconhecido na delegacia de polícia era

o assaltante que estava armado. Acrescentou que por ocasião do reconhecimento na delegacia de polícia, o acusado foi colocado ao lado de outras pessoas, em sala apropriada, tendo ele imediatamente identificado o acusado como um dos autores da ação criminosa. Não conhecia o acusado anteriormente. Hoje não mais teria condições de reconhecer o acusado, em razão do tempo decorrido. O acusado, após ter permanecido em silêncio na delegacia de polícia, deixou de comparecer em Juízo para dar sua versão sobre os fatos, decretando-se sua revelia. Conforme se verifica dos autos, a autoria imputada ao réu é certa, evidenciada, sobretudo, diante do reconhecimento pessoal seguro, em solo policial, poucas horas depois do crime, pelas três vítimas, bem como pelo fato do acusado ter sido detido, minutos depois, na posse do veículo subtraído da vítima. O concurso de agentes também é certo, se demonstrou que agiram os acusados em comum acordo entre si. O emprego da arma de fogo também restou demonstrado diante do relato seguro das vítimas no sentido de que efetivamente empregada e que serviu para atemorizar e diminuir a resistência das vítimas. Por fim, a qualificadora da restrição da liberdade também ficou configurada porque as vítimas foram mantidas trancadas no cômodo por tempo bastante longo. Autoria e materialidade demonstradas, a condenação é medida de rigor, nos exatos termos da denúncia. No tocante à dosimetria da pena dos crimes de roubo, verifico que as circunstâncias dos fatos são concretamente graves, justificando a fixação da pena base acima do mínimo legal. Trata-se de roubo à residência, mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, circunstâncias que conferem aos fatos maior gravidade, que extrapola a previsibilidade do tipo penal. Com efeito, o domicílio goza de inviolabilidade e o ingresso clandestino e violento em imóvel alheio não pode ser encarado como ato ordinário, já que causa à vítima maior sensação de insegurança em local onde, em tese, deveria lhe oferecer paz e tranquilidade. Verifica-se, ainda, que, durante a ação criminosa, uma família inteira foi mantida como refém, inclusive crianças, o que confere, portanto, maior reprovabilidade à conduta praticada. Na segunda fase da dosimetria deve incidir a agravante da reincidência. Diante da pluralidade de vítimas e patrimônios atingidos, de rigor a aplicação do aumento decorrente do concurso formal de crimes. Por fim, as penas do crime de roubo e de uso de documento falso devem ser somadas, em razão do concurso material de crimes. Diante da gravidade do crime, da quantidade da pena e da reincidência do réu, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, devendo, ainda, ser negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade, decretando-se sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. É a manifestação.

Dada a palavra ao (à) Dr. (A) Defensor (A), por ele (ela) foi dito: alegações orais.

A seguir, pela MM^a Juíza de Direito, foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. David Campos Santana De Souza, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e IV e § 2º -A, inciso I (por três vezes), c.c. artigo 70, "caput", e c.c. artigo 61, inciso I, alínea "h", e artigo 304 do Código Penal, na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal, porque supostamente: I) no dia 20 de setembro de 2019, por volta das 18hs.20min, na Barone Mercadante, nº 35, Jardim D'Abril, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com uma mulher e outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas Anderson L. S., Evelyn Maria T. D. V. e Jefferson L. D. V. e uma criança não identificada, subtraíram, em proveito de ambos, um alisador de cabelos, máquina fotográfica, um notebook, um conjunto de máquina de tatuagem, um aparelho de telefonia celular e a quantia de setecentos reais, pertencentes ao ofendido Anderson, oito escovas de cabelo, produtos de higiene e cosméticos, um aparelho de telefonia celular, pertencentes a Evelyn, bem como dois aparelhos de telefonia celular e o veículo Kia/Sportage, placas EBW-1802/São Paulo-SP, de propriedade do ofendido Jefferson e II) no mesmo dia, mas por volta das 22hs.00min, nas dependências do 14º Distrito Policial da Capital, o acusado David, fez uso de documento falso consistente numa cédula de identidade n. 28.522.540-6 SSP/SP em nome de Felipe Afonso Araújo. A denúncia foi

recebida (fls. 85/86), o acusado foi pessoalmente citado (fls. 98), apresentou defesa por escrito às fls. 102 e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal (fls. 103/104). As testemunhas Leandro e Dorival foram ouvidas às fls. 139. Homologada a desistência da oitiva da vítima Evelyn Maria (fls. 169). Nesta data foi ouvida a vítima Jefferson. Não realizado o interrogatório do réu, eis que apesar de pessoalmente intimado para a presente audiência (fls. 249/250), não compareceu ou apresentou justificativa, razão pela qual declarada sua revelia, nos termos do art. 367, do C.P.P. Ao final, realizaram-se os debates. É o relatório do essencial. Fundamento e Decido. A ação penal é procedente, vez que ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática dos crimes conforme descritos na denúncia. Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório. A materialidade está demonstrada através do auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 25), auto de exibição e apreensão (fls. 27), bem como o laudo pericial documentoscópico (fls. 160/163 que atestou que a carteira de identidade descrita não apresenta os elementos de segurança documental das similares legítimas, concluindo que "o documento examinado é, em sua totalidade, materialmente falso"). A autoria também é indubitável. Coram judice o réu tornou-se revel e na Delegacia permaneceu em silêncio (fls. 14). De outra banda, na Delegacia de Polícia, a vítima Anderson narrou que reside e trabalha no local dos fatos assim como sua esposa Evelyn, que recebeu uma ligação de uma moça agendando horário para fazer cabelo. A moça chegou por volta das 18:20 e entrou acompanhada de um rapaz que ela disse ser seu marido. Já no interior do imóvel a moça anunciou o assalto e o rapaz mostrou-lhes uma arma de fogo. Ambos os trancaram dentro do estúdio e permaneceram na casa por cerca de meia hora, período em que subtraíram diversos objetos, tais como aparelhos celulares, equipamentos de tatuagem, um notebook, escovas de cabelo, valores em dinheiro, dentre outros. Em dado momento, seu sogro Jefferson entrou na garagem em seu veículo Kia/Sportage, momento que foi abordado pelo rapaz. Um terceiro indivíduo entrou na casa. Seu sogro também foi levado para o estúdio e depois de uns quinze minutos deixaram o local levando os objetos e veículo de seu sogro. Os agentes não utilizaram violência, nem danificaram a residência, porém todo o tempo o indivíduo que estava armado ficou manuseando a arma, uma pistola preta, engatilhando-se, inclusive chegou a retirar o pente, mostrando que estava municiada. Após a saída dos agentes, acionou a Polícia Militar e comunicou os fatos. Seu sogro acionou também a empresa de rastreamento de veículo. Por volta das 19:30 policiais militares entraram em contato e informaram que o veículo havia sido localizado e um suspeito detido, entretanto os demais objetos não foram recuperados. Em sala própria reconheceu o réu - naquele momento identificado como "Felipe" - como um dos autores do roubo, salientando que ele entrou inicialmente acompanhado da moça (fls. 11). No mesmo sentido as declarações de Evelyn (fls. 12). Em juízo, tais declarações foram corroboradas pelas declarações da vítima Jefferson e depoimento dos policiais militares. Com efeito, a vítima Jefferson disse que no dia dos fatos foi buscar o neto e chegando em casa os agentes já estavam em sua casa, o acusado e uma moça. Eles já haviam feito sua esposa, filha, genro, neto e um amigo de seu genro reféns. Entrou com o seu carro e o indivíduo bateu em seu ombro. Pensou até que fosse uma brincadeira. Ele viu que não havia percebido o que estava acontecendo, momento em que ele bateu novamente em seu ombro e lhe mostrou a pistola que trazia consigo. Percebeu que se tratava de assalto. Desceu do carro e ele disse que havia outra pessoa no interior da residência. Voltou e pediu para tirar o neto do carro. Tirou o neto do carro e entrou na casa. A moça lhe direcionou para sentar na escada e seu neto para entrar no estúdio. A moça ficou "cuidando" deles. Ela estava com uma faca. O indivíduo que reconheceu no D.P bateu com a arma na sua cabeça e perguntou onde estava o dinheiro. Disse que não tinha. Ele saiu e começou a falar ao telefone, dizendo que haviam confundido a casa. Um terceiro indivíduo chegou, mas não chegaram a visualiza-lo. Depois eles saíram, foram embora com seu carro. Eles quebraram a chave na porta o que lhes impediu de saírem da residência. Permaneceram no interior de sua casa, sua filha grávida, os dois netos, a esposa, seu genro, o amigo dele, além do declarante. Depois que chegou na casa, eles permaneceram pouco tempo, mas eles já estavam antes no local.

Além de seu veículo, foram subtraídos os equipamentos de tatuagem de seu genro, os celulares de seu genro, da filha, da esposa e o dele também. Não levaram o tablet de seu neto porque ele começou a chorar e a moça devolveu. Depois de vinte e cinco minutos/meia hora aproximadamente da saída deles da residência foi informado que seu veículo havia sido localizado. Foi ao D.P recuperou o veículo e efetuou o reconhecimento pessoal do réu. Viu a hora que ele passou e depois na salinha, junto com três ou quatro pessoas, o reconheceu sem dúvida. Seu genro também efetuou o reconhecimento do réu sem dúvida. Não conhecia o acusado anteriormente. É cediço que a palavra da vítima, principalmente nos crimes contra o patrimônio, é de suma importância para a identificação de seus autores e esclarecer as circunstâncias do delito, sobretudo quando coerentes e concordantes com as demais provas, visto que não há razão para que uma pessoa aponte outra como autora de um delito senão for a legítima vontade de vê-la responder por seus atos, mormente quando não há nenhuma relação anterior entre elas. Aliás, sobre o tema, decidem nossos Tribunais que: "Prova - palavra da vítima e reconhecimento do réu na delegacia ou em juízo - suficiência para o esclarecimento do delito e para embasar a condenação, mormente quando a narrativa do iter criminis é retilínea e se coaduna com as demais provas colhidas nos autos" - RT 804/624. No mesmo diapasão: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminoso e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226.). "Roubo. Prova. Depoimento da vítima. Eficácia probatória. A palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o que não é o caso dos autos, assume significativa eficácia probatória, porquanto, como é cediço, o seu único desiderato é apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar inocentes, mormente quando não os conhece" (RT 744/602). Ressalto, outrossim, que não foi possível realizar o reconhecimento pessoal do réu em juízo, justamente em razão de sua revelia, razão pela qual confirmado o reconhecimento na Delegacia de Polícia no dia do roubo, dúvida nenhuma há em relação à autoria, fato não contaminado pela vítima ter visto o réu antes dele entrar na sala, já que não haveria qualquer motivo para temer ou apontar indivíduo que não conhecia anteriormente, senão fosse a legítima intenção de vê-lo responder pelos fatos praticados. Ressalte-se, ainda, que corroborando tais declarações, o policial militar Leandro Aparecido Rodrigues Pinto de forma retilínea, narrou que no dia dos fatos estava em patrulhamento quando foi informado via COPOM que um veículo que estava passando pela Raposo estava envolvido num roubo. De pronto avistou o veículo e, após breve acompanhamento, sem perde-lo de vista, efetuou a abordagem. O veículo era um Kia/Sportage. No momento da abordagem o réu confessou que havia praticado o roubo e entregou um documento. No D.P foi verificado que o documento era falso. No D.P conversou com as vítimas que relataram que na residência uma moça havia marcado uma escova de cabelo e, no momento que a moça chegou, abriram para ela entrar. Quando a moça entrou, o rapaz entrou também, armados renderam o "pessoal", fizeram um terror nas vítimas e levaram todos os objetos. As vítimas fizeram o reconhecimento no D.P. Somente o veículo foi recuperado. Não desconfiou da autenticidade do documento no primeiro momento. Somente no D.P tal fato foi averiguado. No mesmo sentido o policial militar Dorival Bombarda Júnior

afirmou que no dia dos fatos estava em patrulhamento nas proximidades da Raposo Tavares quando ele passou no radar foi verificada a placa e irradiado via COPOM. Viram o veículo no contra-fluxo, fizeram o retorno e, após acompanhamento, foi realizada a abordagem. O réu se apresentou como Felipe e mostrou um documento falso. No D.P foi constatado que o documento era falso. O réu confessou o roubo e disse que havia deixado os dois comparsas, acha que um casal, no Carrefour da Raposo Tavares. A vítima reconheceu o réu sem sombra de dúvidas. Em poder do réu não foi localizada arma e não havia mais nada dentro do carro. Por fim, ele estava procurado pela justiça também. O fato de os depoentes serem os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em nada desnatura seus depoimentos, pois "Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, devendo suas afirmações valerem como prova, mormente quando não desfeitas pela defesa e compatíveis com o conjunto probatório" (13ª Câmara do TACRIM SP - Rel. Teixeira de

Freitas - Ap. n. 1.029.167/2 - j. em 01.10.96). Os policiais sequer conheciam o réu antes dos fatos, portanto não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente. A função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles. Observa-se, ainda, que além da autoria também restam amplamente provadas as circunstâncias consistentes no emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e concurso de agentes. Assim porque, além do liame psicológico entre o acusado e outros dois indivíduos não identificados, também demonstrado pelo relato das vítimas a restrição da liberdade, por no mínimo meia hora, bem como a utilização da arma de fogo no cometimento dos crimes, pouco importando se ela foi ou não apreendida. Neste diapasão: "Ao reconhecimento da qualificadora de emprego de arma no crime de roubo basta a palavra da vítima, sendo irrelevante que o instrumento não seja encontrado" (RJDTAcrim 44/209). Por fim, não resta dúvidas de que o acusado utilizou-se de documento falso conforme narrado pelos policiais, bem como laudo documentoscópico de fls. 160/163. Assim é que decido e passo a dosar a pena. Art. 157, § 2º, incisos I e V, § 2º A -I (por três vezes), c.c art. 70, do Código Penal: Primeiramente, observo que o fato ocorreu após o advento da Lei nº 13.654, de 23/04/2018, que introduziu o § 2.º-A, ao art. 157, do Código Penal, e passou a prever o emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena em parágrafo destacado das demais, com índice de majoração superior. Assim, de rigor a aplicação do disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, com a aplicação tão somente da causa que mais aumenta - in casu - o emprego de arma de fogo - e reconhecimento das demais - concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima - na fase do artigo 59, do Código Penal, como circunstâncias do crime. Desta feita: I) Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, para cada qual dos roubos, fixo a pena-base do delito, um sexto (1/6) acima do mínimo legal, em razão do fato ter sido praticado ao menos por três agentes, que mantiveram as vítimas, dentre elas uma mulher grávida e crianças, com a liberdade restrita no interior da residência - circunstâncias do delito -, em quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa. II) Na segunda fase de aplicação da reprimenda, verifico que o réu é reincidente criminal (fls. 50/57 e fls. 233, execução nº 1 - 7ª Vara Criminal - 4ª Vara de Execuções Criminais - processo nº 0038213-81.2007), com o que aumento a pena em mais um sexto (1/6), totalizando em cinco (05) anos, cinco (05) meses e dez (10) dias de reclusão e doze (12) dias-multa, no valor unitário mínimo. III) Reconhecida a causa de aumento prevista no parágrafo 2.º-A, do artigo 157, do Código Penal, elevo sobredita reprimenda na monta de dois terços (2/3), estabelecendo-a em nove (09) anos e vinte e seis (26) de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-multa, no valor unitário mínimo. Observo, ainda, que os roubos praticados contra as vítimas foram cometidos em concurso formal - pois mediante uma só ação foram atingidos três patrimônios jurídicos distintos (Anderson, Evelyn e Jefferson) -, razão pela qual aplico apenas uma das penas, elevando-a em um quinto (1/5), resultando em dez (10) anos, dez (10) meses e dezenove (19) dias de reclusão. As penas de multa deverão ser somadas na forma do artigo 72, do Código Penal, resultando em sessenta (60) dias-multa, no valor unitário mínimo. II) Art. 304, do C.P.: Nos termos do art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base em dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Na segunda fase de fixação de pena, observo que o réu é reincidente criminal (fls. 50/57 e fls. 233, execução nº 1 - 7ª Vara Criminal - 4ª Vara de Execuções Criminais - processo nº 0038213-81.2007), razão pela qual aumento em um sexto (1/6) a pena anteriormente fixada, resultando ela em dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa, pena está que converto em definitiva, por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável. O regime inicial para desconto da reprimenda privativa de liberdade deve ser o fechado tendo em vista a pena ora cominada, a reincidência criminal do réu, bem como as circunstâncias do crime, fatos que denotam que tal regime é o único compatível para a repressão e prevenção de suas condutas (artigo 33, do Código Penal). Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar David Campos Santana de Souza, qualificado nos autos, à pena de treze (13) anos, dois (02) meses de dezenove (19) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e

pagamento de setenta e um (71) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, por incursão no artigo 157, § 2.º, incisos II e V, e § 2.º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, e artigo 304, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Em que pese a presente condenação, considerando que após sua soltura, não há notícia de envolvimento do réu na prática de outros delitos, bem como seu comparecimento às audiências anteriores, deixo de decretar a prisão preventiva. O réu, desta forma, poderá apelar em liberdade. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se mandado de prisão e, após cumprimento, guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se à V.E.C competente, bem como oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Isento de custas. Publicada em audiência. Em razão da revelia ora declarada, intime-se o réu da presente sentença, por edital. Registre-se. Saem os presentes intimados."

Dada a palavra ao (à) Dr. (a). Promotor (a) de Justiça, pelo (a) mesmo (o) foi dito que: MMª Juíza, Ciente da sentença, esta Promotora não apela.

Dada a palavra ao (à) Dr (a). Defensor (a), foi dito: Ciente da sentença. Desejo apelar da decisão.

Em seguida, pela MM. Juíza foi dito que: Recebo o recurso de apelação interposto pela D. Defesa. Processe-se-o. Diante da manifestação do Ministério Público em não recorrer certifique-se o trânsito em julgado. Oportunamente, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a observância das formalidades legais.

Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Eu, Luciana Emiko Fukassawa, Assistente Judiciário, digitei e assino digitalmente.